

שטר משכון/ תנאי שטר משכנתא

שנערך ונחתם ביום 8 בחודש אפריל, שנת 2025

על-ידי:

1. אזולאי ג'אן חנן ת.ז. 302347471

2. אזולאי הילה ת.ז. 066567991

מען: יעל רום 6/2 עפולה

(להלן יחד ולחוד: "הממשכן")

לטובת:

א.ק קרן בטחונות ממוקדת שותפות מוגבלת מספר שותפות 540292430

(להלן: "החברה" / "המלווה")

הואיל ובהתאם להסכם ההלוואה (כהגדרתו להלן) העמידה ו/או תעמיד החברה לממשכן, והממשכן קיבל ו/או יקבל מהחברה, את ההלוואה (כהגדרתה להלן), וזאת למטרה ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם ההלוואה;

והואיל ואחד התנאים להעמדת ההלוואה הוא, כי הממשכן ימשיך לטובת החברה, במשכון שני בדרגה/במשכנתא שניה בדרגה, את הנכסים הממושכנים (כהגדרתם בשטר זה להלן), וזאת להבטחת סילוקם, במלואם ובמועדם, של כל הסכומים המובטחים (כהגדרתם להלן);

הואיל ובהתאם להסכם ההלוואה, הממשכן הינו חלק מהלווים;

והואיל והמשכון נשוא שטר זה נעשה להבטחת כל ההתחייבויות וההצהרות של "הלווה" עפ"י הסכם ההלוואה, ולרבות סילוק מלוא סכום ההלוואה וההלוואה הנוספת (ככל ותועמד) וכל הסכומים המגיעים לחברה (המלווה) עפ"י הסכם ההלוואה; על כן במסגרת שטר זה ממשכנים הממשכן את כל זכויותיהם מכל מין וסוג שהוא בנכסים הממושכנים ו/או בקשר אליהם.

לפיכך, מעיד שטר זה על הדברים הבאים:

ההצהרות וההתחייבויות הניתנות ע"י הממשכן במסגרת שטר זה ניתנו נכון למועד חתימת השטר, אולם הן תיוותרנה בתוקפן ותחייבנה את הממשכן למשך כל תקופת ההלוואה וההלוואה הנוספת (ככל ותועמד) ועד לפירעונם המלא של כל הסכומים המובטחים, עפ"י תנאי הסכם ההלוואה ושטר זה.

1. מבוא, נספחים והגדרות

1.1 המבוא לשטר זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2 בשטר זה:

1.2.1 "החברה" / "המלווה" - כהגדרתה בראש שטר זה.

1.2.2 "הממשכן" - כהגדרתו בראש שטר זה.

1.2.3 "הסכם ההלוואה" - הסכם הלוואה שנחתם ביום 8.4.2025 בין החברה, כמלווה, לבין הממשכן, כלווה, ביחד עם אחרים, לפיו תעמיד החברה ללווה מעת לעת הלוואות, בכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם ההלוואה האמור, על נספחיו, ולרבות כל השינויים ו/או התיקונים שייערכו בהסכם ההלוואה האמור ו/או בנספחיו (ככל שייערכו), ובתוספת כל התוספות שתהיינה להסכם ההלוואה האמור ו/או לנספחיו (ככל שתהיינה).

1.2.4 "ההלוואה" – ההלוואות אשר תועמדה לממשכן ע"י החברה בהתאם להסכם ההלוואה בסכום קרן ראשוני של 1,150,000 (מיליון ומאה חמישים אלף) שקלים חדשים.

1.2.5 **"הסכומים המובטחים"** - סכום קרן ההלוואה, הריבית המשתלמת בגינו עפ"י הסכם ההלוואה, הפרשי הצמדה המשתלמים עפ"י הסכם ההלוואה בגין קרן ההלוואה ו/או הריבית (ככל שמשתלמים), ריבית פיגורים, וכן - עמלות, הוצאות וחובים שונים אחרים המשתלמים ע"י הממשכן לחברה עפ"י הסכם ההלוואה ו/או מסמכי העסקה, כהגדרת מושג זה בהסכם ההלוואה, והכל: בין שהסכומים האמורים, כולם או חלקם, מהווים חיובים קיימים ובין שהם מהווים חיובים עתידיים, בין שהם חיובים מוחלטים ובין שהם חיובים מותנים, בין שהם חיובים קצובים ובין שהם בלתי קצובים, בין שהסכומים האמורים, כולם או חלקם, מגיעים מהממשכן לבדו, או מוטלים על הממשכן לבדו, ובין שהם מגיעים או מוטלים על הממשכן ביחד עם אחרים.

1.2.6 **"הנכס"** - כל הזכויות הקניין בנכס המקרקעין המתואר להלן ובכללן זכות הבעלות ו/או זכות החכירה ולרבות זכויות המתוארות בסעיף זה להלן, לרבות כל הבנוי על המקרקעין האמורים, הנטוע בהם, או צמודים להם, המכונות, מערכות מיזוג האוויר, מערכות האיסטטלציה והתשתית, צינורות ומתקנים אחרים, המותקנים במקרקעין האמורים, או אשר יותקנו בהם בעתיד.

תיאור הנכס: דירת מגורים ברח' כליל החורש 9, דירה 37, ביישוב עפולה, הבנוי על גבי המקרקעין הידועים כגוש 19592 חלקה 144 (מגרש 1), אשר הזכויות בגינו רשומות בספרי החברה המשכנת גשם הירדן נהריה בע"מ ח.פ. 515869469 (להלן: "הנכס").

1.2.7 **"הנכסים הממושכנים"** - כל הנכסים, הזכויות וטובות ההנאה המפורטים בסעיף 2.1 לשטר זה.

1.2.8 **"המשכון"** - המשכון שנוצר עפ"י שטר זה.

1.2.9 **"חוק הגנת הדייר"** - חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972.

1.2.10 **"חוק ההוצאה לפועל"** - חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.

1.2.11 **"דין"** - כהגדרתו בחוק הפרשנות התשמ"א-1981, לרבות כל חוק, תקנה, צו, הנחיה, רישיון, היתר, תקן, הוראה, דרישה או בקשה של רשות שלטונית לרבות הוראות, היתרים והנחיות של בנק ישראל, הכל כפי שיחולו ויהיו בתוקף מפעם לפעם.

1.2.12 **"סיכונים סביבתיים"** - סיכונים הקשורים לאיכות הסביבה במובנו המקובל הרחב ביותר של מושג זה, אשר הממשכנים ו/או הנכסים הממושכנים חשופים אליהם והכוללים, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זיהום אוויר ואטמוספירה, זיהום מים, לרבות מי תהום, זיהום ים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת וחומרים מסוכנים. כמו כן, סיכונים הנובעים מהנחיות ודרישות במסגרת רישוי עסקים ותכנון ובניה, הנחיותיהן של הרשות המקומית, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, משרד הבריאות, משרד הפנים, וועדות התכנון והבניה ו/או כל גוף ו/או רשות רלוונטית אחרת.

2. המשכון

2.1 להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל הסכומים המובטחים, ממשכן בזה הממשכן, במשכנתא שניה בדרגה ו/או לפי העניין - ממחה על דרך השעבוד, לטובת החברה, בשעבוד קבוע ושני בדרגה, להבטחת פרעון הסכומים המובטחים, את:

כל הזכויות וטובות ההנאה של הממשכן, מכל מין וסוג, בין קיימות ובין עתידיות, שיש לממשכן בנכס (לרבות הצמדות וזכויות ברכוש משותף) או בקשר לנכס;

ולרבות - כל הפירות וההכנסות בגין נכס המקרקעין, מכל מין וסוג שהוא ובכל זמן שהוא.

ולרבות - זכויות (ככל שהייתה בכל זמן שהוא) לדמי חכירה, דמי שכירות, הכנסות או פירות אחרים, המופקים או הנובעים מהנכס, או שיופקו או ינבעו מהנכס בעתיד;

ולרבות - כל פטור ממס כלשהו בגין מכירת זכויות הממשכן בנכס, כולן או חלקן;

ולרבות - כל הזכויות לקבלה ו/או החזר של כספים בגין הנכס, לרבות בגין החזר מסים, אגרות, היטלים ותשלומי חובה אחרים.

ולרבות - זכויות הממשכן לפיצוי או שיפוי בגין אבדן הנכס, כולו או חלקו ובכלל זה כל דמי ביטוח, הפקעתו, כולו או חלקו, או נזק אחר שנגרם לנכס, כולו או חלקו, וכן לרבות זכויות לפי מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, ולפי כל דין אחר, וכן זכויות לפיצוי או לשיפוי בגין אבדן זכות כלשהי כאמור, או טובת הנאה כלשהי כאמור, הפקעתה או נזק אחר שנגרם לה.

והכל בכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בשטר זה.

2.2 המשכון עפ"י שטר משכנתא/משכון זה הינו בעל אופי מתמיד ויותר בתוקפו עד לתשלום המלא והסופי של כל הסכומים המובטחים.

2.3 שטר משכנתא/משכון זה הינו נוסף על כל ערבות, שעבוד או בטוחה אחרת, שניתנו או יינתנו לחברה, בין ע"י הממשכן ובין ע"י אחר, להבטחת הסכומים המובטחים, והינו בלתי תלוי בכל ערבות, שעבוד או בטוחה אחרת.

3.

הצהרות הממשכן

ההצהרות המפורטות בסעיף 3 זה להלן הינן בנוסף להצהרותיו ולהתחייבויותיו של הממשכן עפ"י הסכם ההלוואה.

הממשכן מצהיר ומאשר בזה כדלקמן:

- 3.1 כי אין לשום אדם או גוף זכויות של דייר מוגן בנכס מכוח חוק הגנת הדייר, וכי הממשכן לא העניק לשום אדם או גוף זכויות כאמור, וכי הממשכן לא קיבל משום אדם או גוף דמי מפתח בגין הנכס.
- 3.2 כי התקשרות הממשכן בשטר זה וביצוע התחייבויותיו לפיו אינם מפריס, או סותרים, הסכם כלשהו שהממשכן צד לו או התחייבות כלשהי של הממשכן, וכי הממשכן לא חתם על הסכם כלשהו, ולא נתן התחייבות כלשהי, הפוגעים, או העלולים לפגוע, בזכויות החברה עפ"י שטר זה ולא ידוע לו לממשכן על כל מניעה לביצוע התחייבויותיו על פי שטר זה במלואן ובמועדן.
- 3.3 הממשכן לא עשה מעשה של פשיטת רגל וכי לא הוגשה נגדו בקשה להכרזתו כפושט רגל, וכי לא ניתן צו להכרזתו כפושט רגל, ולא הוגשה בקשה למתן צו, ולא ניתן צו, להקפאת הליכים נגד הממשכן, או להגנתו מפני נושים, או למינוי כונס נכסים, נאמן, מנהל מיוחד, או בעל תפקיד דומה אחר, בקשר לממשכן או לזכויות הממשכן בנכס או לרכוש מרכושו, וכי לא ננקטו נגד הממשכן או נגד זכויות הממשכן בנכס או נגד רכוש מרכושו הליכים דומים אחרים, והכל - בין שהבקשות, הצווים או ההליכים האחרים האמורים הינם זמניים ובין שהינם קבועים, בין שניתנו לבקשת הממשכן ובין שלא. הממשכן מצהיר גם כי לא ידוע לו על כל עילה לנקיטה במי מהפעולות הללו.
- 3.4 הנכס הממושכן אינו ממושכן, משועבד, מעוקל, או מומחים לזכות צד שלישי כלשהו, ואין כל הגבלה או תנאי החלים לפי מהות הנכס הממושכן או לפי כל דין או הסכם כלשהם על העברת הזכויות בנכס הממושכן, משכנו או שעבודו. הנכס המשועבד מצוי בחזקת ושליטת הממשכן ושלו בלבד ואין לכל צד ג' כל זכות בו, למעט כמפורט בסעיף להלן.
- 3.5 הנכס הממושכן נמצא במצב טוב וראוי לשימוש וכי למיטב ידיעתו, בעת חתימת שטר משכנתא/שטר משכון זה, לא קיימים מפגעים סביבתיים בנכסים הממושכנים ולא קיימים דרישה ו/או תביעה ו/או צו כלשהם של רשות מוסמכת לטפל במפגעים סביבתיים שמקורם בנכסים הממושכנים.
- 3.6 לא ארע אירוע, אשר על פי תנאי כתב זה, או עפ"י מסמך אחר כלשהו שנחתם על ידם כלפי החברה, מהווה עילה להעמדה לפרעון מיידי של הסכומים המובטחים, ולא ידוע לו על נסיבות העלולות להביא לקרות אירוע כנ"ל.
- 3.7 כי במקרה בו זכות בעלות ממושכנת על פי שטר זה, הינו רשום כבעלים הבלעדי של המקרקעין או במקרה שזכות לחכירה או זכות לחכירת משנה ממושכנת על ידי משכון זה הינו בעל זכויות החכירה הממושכנות כאמור.

4.

התחייבויות הממשכן:

הממשכן מתחייב בזה:

- 4.1 במקרה שזכות לחכירה או זכות לחכירת משנה ממושכנת על ידי משכון זה, לקיים בדייקנות את התחייבויותיו עפ"י חוזה החכירה, לא לשנות ולא להסכים לשינוי כלשהו בחוזה החכירה או בנכסים הממושכנים או בתנאיהם ולא לוותר או להתפשר בגין הנכסים הממושכנים או בגין סכום כלשהו המגיע ו/או שיגיע לממשכן עפ"י או בקשר לנכסים הממושכנים, בלי הסכמת החברה מראש בכתב.
- 4.2 להחזיק בכל עת, את הנכסים הממושכנים במצב תקין וראויים לשימוש, לא להכניס בהם שינויים כלשהם שעלולים לגרוע משווים, להשתמש בהם בזהירות; לתקן כל נזק, פגם או ליקוי, שיתהווה בין מחמת שימוש ובין מסיבה אחרת כלשהי ובלי לגרוע מחובתו זו של הממשכן, בכל מקרה של נזק מהותי או ליקוי מהותי בנכסים הממושכנים, העלול להשפיע על ערכם של הנכסים הממושכנים כבטוחה, מתחייב הממשכן להודיע על כך לחברה תוך זמן סביר.
- 4.3 לאפשר לחברה, בכל עת, באופן סביר ובתאום מראש, לבדוק את מצבם של הנכסים הממושכנים במקום הימצאם וכן לקבל כל מידע בקשר אליהם.
- 4.4 לא למשכן, לא לשעבד, לא להמחות ולא ליתן כל חזקה באיזה אופן שהוא בנכסים הממושכנים, באמצעות מתן זכויות שיהיו קודמות, שוות או מאוחרות לזכויות הניתנות לחברה לפי כתב זה, בלי הסכמת החברה לכך מראש ובכתב; וכן - לא למכור, לא להשכיר, לא למסור, לא להעביר, לא להחכיר את הנכסים הממושכנים ולא להעניק זכויות כלשהן בהם, באיזה אופן שהוא, מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב. האמור בסעיף זה אינו כולל את כוונת הממשכן למכור את הנכס וכל פעולה בקשר לכך.
- 4.5 לא למחול ולא לוותר, באופן מלא או חלקי, על הנכסים הממושכנים ללא הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

- 4.6 להמציא לחברה, מיד לפי דרישתה הראשונה בטוחה נוספת או בטוחות נוספות להנחת דעתה של החברה - בכל מקרה שלדעת החברה שווים של הנכסים הממושכנים פחת או עלול לפחות בשיעור ניכר משווים ביום חתימת שטר משכון זה, מכל סיבה שהיא, לרבות הפחתת שווי הנובעת מסיכונים סביבתיים.
- 4.7 להודיע מיד לחברה על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת פעולת הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על או בקשר עם הנכסים הממושכנים, וכן להודיע מיד, על דבר המשכון לטובת החברה לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ולצד שלישי, שיום או ביקש את אלה או את חלק מאלה, וכן לנקוט מיד, על חשבון הממשכן, בכל האמצעים הדרושים לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה, והכל לאחר שנודע לממשכן על נקיטת פעולה כאמור.
- 4.8 למלא אחר כל הדרישות החוקיות הנוגעות לנכסים הממושכנים ובכלל זה, לשלם במועד לרשויות המתאימות, את כל המיסים, האגרות ההיטלים מכל סוג שהוא, מלוות החובה ותשלומי החובה החלים או שיחולו, מפעם לפעם, על הנכסים הממושכנים.
- 4.9 במקרה שזכות לחכירה או זכות לחכירת משנה ממושכנת על ידי משכון זה, מתחייב בזה הממשכן, לקיים בדייקנות, את כל התנאים המוסכמים ביניהם לבין המחכיר, בקשר לזכות החכירה/חכירת המשנה הממושכנת בזה ובמיוחד, לשלם במועד, את כל הסכומים, שהם חייבים בתשלום, מדי פעם בפעם, לפי תנאי החכירה/חכירת המשנה. כמו כן הממשכן מתחייב לנקוט בכל האמצעים כדי להאריך מפעם לפעם את תקופת של תקופת החכירה/חכירת המשנה, ולשם כך להפעיל במועד ולפי תנאיה כל זכות אופציה להארכת תקופת החכירה/חכירת המשנה, ככל שהיא קיימת לזכות הממשכן, ובין היתר, לחתום על כל הסכם, בקשה, מכתב ו/או מסמך אחר כלשהו, ולשלם למחכיר ו/או לצד שלישי כלשהו כל תשלום מכל סוג שהוא שיש לשלמו, כל זאת כדי שתקופת החכירה/חכירת המשנה תוארך, והחכירה/חכירת משנה תישאר בתוקפה.
- 4.10 להמציא לחברה מעת לעת, לפי דרישתה, הערכת שווי של הנכסים הממושכנים, ערוכה בידי שמאי מקרקעין מוסמך שיהיה מקובל על החברה. לא המציא הממשכן לחברה הערכת שווי כאמור במועד שנקבע בדרישת החברה, או אם לא נקבע מועד, תוך פרק זמן סביר - תהיה החברה רשאית (אך לא חייבת), לבצע הערכת שווי של הנכסים הממושכנים מטעמה, על חשבון הממשכן, והיא תהיה רשאית, לצורך כך, להיכנס, בין אם בעצמה ובין אם באמצעות אחרים מטעמה, לכל מקום בו מצויים הנכסים הממושכנים ו/או שמתנהלים רישומים כלשהם לגביהם, לקבל מידע ומסמכים גם מצדדים שלישיים אצלם מוחזקים ו/או מתנהלים רישומים כאמור ולעשות כל פעולה שתידרש לצורך ביצוע הערכת שווי. בכל מקרה, החברה לא תבקש ולא תדרוש הערכת שווי, אם חלפה פחות משנה ממועד בו נמסרה לה הערכת שווי/שמאות קודמת.
- 4.11 לעשות על חשבון הממשכן, כל שיהיה דרוש או רצוי, לפי החוק או לדעת החברה, על מנת שכוחה של משכון זו יהיה יפה גם כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושים אחרים – קיימים או עתידיים של הממשכן; ובמיוחד אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגרום לכך שמשכון זה וכן כל תיקון למשכון זה (לשם מניעת ספק מובהר בזה ששום תיקון כאמור לא ייעשה אלא בהסכמת החברה) יירשמו בלשכות הרישום המתאימות וכן לחתום על כל מסמך שלדעת החברה יהיה דרוש לצורך ביצוע של כל רישום כאמור או בקשר עמו.
- 4.12 למסור לחברה בכל עת, לפי דרישתה הראשונה, את כל הנתונים והפרטים, לרבות רישומים, חשבוניות ומסמכים מכל סוג שהם, שלדעת החברה יהיו דרושים או רצויים לשם שמירה על זכויותיה על פי כתב זה או מימושו. הממשכן נותן בזה לחברה אישור בלתי חוזר לפנות לרשות מקרקעי ישראל לצורך קבלת הנתונים והפרטים כאמור לעיל.
- 4.13 להחזיק בכל עת את הנכסים הממושכנים מבוטחים נגד אותם הסיכונים אשר החברה תציין מפעם לפעם, אך בכל מקרה לבטחם בביטוחי רכוש ובכלל זה ביטוח שריפה, מים ומבנה (כולל רעידת אדמה), אצל חברת ביטוח או חברות ביטוח שיאשרו על ידי החברה ועל פי התנאים שהחברה תסכים להם, והכל בכפוף לדיון; וכן, כל פעם שהחברה תראה צורך בכך, ולפי המקובל באותו הזמן, מיד לפי דרישתה הראשונה של החברה, לבטח את הנכסים הממושכנים בכל ביטוח נוסף או לבטחם אצל חברת ביטוח אחרת או חברות ביטוח אחרות (חברת הביטוח או חברות הביטוח, שיבטחו את הנכסים הממושכנים, כאמור, ייקראו להלן: **"חברות הביטוח"**).
- 4.14 למלא אחר כל תנאי הביטוח ובמיוחד לשלם את כל דמי הביטוח במלואם ובמועד, ולמסור לחברה מיד את הפוליסות, ותוך שבעה ימים מהמועד שבו יש לשלם, למסור לחברה אסמכתאות בכתב על תשלום דמי הביטוח.
- 4.15 להמציא לחברת הביטוח - מיד עם חתימת כתב זה ובעת כל ביטוח עתידי של הנכסים הממושכנים – הודעה בנוסח שיניח את דעת החברה, על דבר משכון זה, ועל זכויות החברה על פי כתב זה, שתכלול, בין השאר, הוראות בלתי חוזרות לחברות הביטוח לקבוע את החברה כמוטב בלתי חוזר על פי פוליסת הביטוח, והכל עד לכיסוי יתרת ההלוואה, לשלם את כל הסכומים המגיעים או שיגיעו מהן לממשכן בגין או בקשר עם ביטוח הנכסים הממושכנים אך ורק ישירות לחברה, וזאת עד לכיסוי יתרת ההלוואה המעודכנת, לא לקזז סכום כלשהו מתגמולי הביטוח לחברה בגין הנכסים הממושכנים, פרט ליתרת פרמיית הביטוח שלא שולמה עבור שנת

הביטוח השוטפת בלבד. הודעה כאמור תכלול בקשה שחברות הביטוח תמצאנה לחברה מכתב כאמור בסעיף 4.17 להלן.

4.16 להמציא לחברה - תוך 7 ימים מחתימת כתב זה וכמו כן תוך 7 ימים מעת כל ביטוח עתידי כאמור לעיל - מכתב, שנוסחו יניח את דעת החברה, בו תאשרנה חברות הביטוח לחברה קבלת ההודעה הנזכרת בפסקה 4.16 לעיל והסכמתן לפעול על פיה, ותתחייבנה להודיע לחברה, לפחות שלושים יום מראש, על מועד ביטולו או פקיעת תוקפו של ביטוח כלשהו וזאת על אף ולמרות כל הוראה אחרת בחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981, באופן שהודעה כאמור של חברת הביטוח תהווה על פי חוזה הביטוח תנאי מוקדם לביטול חוזה הביטוח או לפקיעתו.

4.17 הממשכן מצהיר מתחייב כי פרט לביטוח לפי הפוליסה דלעיל, הנכסים הממושכנים אינם מבוטחים, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב בזה שלא לבטחם בביטוח כפל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הממשכן לבטח את הנכסים הממושכנים בשכבת ביטוח נוספת מעבר לשכבת הביטוח שנעשה לפי האמור לעיל (להלן: "**פוליסת הביטוח הנוספת**"), ובלבד שזכויותיה של החברה על פי הביטוח שנעשה לפי האמור לעיל, לפיה היא מוטב בלתי חוזר לקבלת תגמולי הביטוח, לא תפגענה. הממשכן מתחייב להעביר לבדיקת החברה מראש כל פוליסת ביטוח נוספת כאמור.

4.18 לחתום, מיד לפי דרישתה הראשונה של החברה, על כל מסמך, אשר לפי חוק כלשהו או לדעת החברה או על פי תנאי איזה ביטוח של הנכסים הממושכנים יהיו דרושים או רצויים לשם ביצוע כל או חלק מהתחייבויותיהם של הממושכנים לפי סעיפים 4.13-4.16 דלעיל, ולא לשנות תנאי כלשהו מתנאי איזה ביטוח של הנכסים הממושכנים ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

4.19 לנקוט בכל האמצעים הדרושים או הרצויים, לדעת החברה, לשם המחאה לחברה של כל הבטוחות והערובות שקיבלו או שיקבלו להבטחת סילוק הסכומים המגיעים או שיגיעו להם על פי או בקשר עם הזכויות הממושכנות, אם הן עבירות.

4.20 להיות אחראי כלפי החברה לכל פגם בזכות הקניין של הממשכן בנכסים הממושכנים וכן להודיע לחברה מיד כשיידוע לממשכן, על כל מקרה של תפיסה, הפקעה או חרמה של הנכסים הממושכנים.

4.21 להמציא לחברה, מיד לפי דרישתה הראשונה, כל רישיון, אישור, תעודה, קבלה או מסמך אחר, שלדעת החברה יהיו דרושים או רצויים לשם הוכחת קיום התחייבויותיהם של הממשכן לפי סעיף זה.

4.22 להודיע לחברה מיד כשיידוע לממשכן על קרות כל מאורע המזכה או עשוי לזכות את החברה להעמיד את הסכומים המובטחים לפרעון מיידי ו/או לממש משכון זה. בלי לגרוע מהאמור, להודיע מיד לחברה על כל הליך משפטי שנקט נגדם ושעלול להשפיע על הנכסים הממושכנים או על האפשרות לממשם.

4.23 בהתאם למטרות שטר משכון זה: במידה ולפי תנאי חוזה החכירה ו/או הסכם השכירות ייחתמו הסכם ו/או תוספת ו/או נספח ו/או תיקון ו/או מסמך אחר ו/או נוסף (להלן, יחד ולחוד: "**ההסכם הנוסף**") עם הממשכן, להענקת זכויות בנכסים הממושכנים לממשכן - למשכן ולהמחות על דרך שעבוד מדרגה ראשונה לטובת החברה, בשטר משכון זכויות במקרקעין ובתנאים הדומים לשטר משכון זה, את זכויותיהם עפ"י ההסכם הנוסף.

4.24 לחתום, ולהמציא לחברה, במועד חתימת שטר זה, ייפוי כח נוטריוני בלתי חוזר לטובת החברה וכן לטובת באי-כוחה, בנוסח שייקבע על ידי החברה, חתום במקור על-ידי כל אחד מיחיד הממשכן, מאומת כחוק ומאושר בהתאם לנוהלי ודרישות הלשכה, שבו, בין היתר, ייופה כוחם של החברה ובאי-כוחה, למשכן ו/או לשעבד את הנכסים הממושכנים, לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה בקשר לכך.

4.25 במקרה שזכות לחכירה או זכות לחכירת משנה ממושכנת על ידי משכון זה, מתחייב בזה הממשכן, במעמד רישום הזכויות בנכסים הממושכנים על שם הממשכן בלשכת רישום המקרקעין, לרשום לטובת החברה על זכויותיהם בנכסים הממושכנים משכנתא ראשונה בסכום ובתנאים דומים לשטר משכון זה.

4.26 להודיע מיד לחברה אודות קיומם של סיכונים סביבתיים, הקשורים לנכס הממושכן, ואודות כל דרישה שתופנה אליהם בקשר לכך, ולטפל בהם בהתאם להוראות הדין. הממשכן מאשר כי יישא לבדו בכל אחריות, לרבות כלפי כל רשות ממשלתית, או צד שלישי כלשהו בקשר לנכסים הממושכנים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בנושאים הקשורים לסיכונים סביבתיים ו/או לפגיעה בבריאות הציבור, וכי הוא מסכים כי החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, הממשכן ישפה ויפצה את החברה בגין כל ההוצאות, הנזקים, העלויות וההפסדים אשר ייגרמו לחברה כתוצאה מאיזה תביעה, דרישה או הליך כאמור בקשר לנכסים הממושכנים.

הממשכן מצהיר כי ידוע לו שקבלת דיווחים, התחייבויות ונקיטת פעולות ע"י החברה, ככל שיינקטו, בקשר עם הסיכונים הסביבתיים של הנכסים הממושכנים נועדו אך ורק לשימושה הבלעדי של החברה לשם הבטחת האשראי והבטחת ערכם של הנכסים הממושכנים, והחברה אינה נושאת באחריות להסתמכות הממשכן ו/או כל צד שלישי אחר, לרבות רשות כלשהי על פעולות אלו. להסרת ספק מובהר כי החברה אינו חייבת לנקוט כל פעולה שהיא.

4.27 לשלם לחברה, מיד לפי דרישתה, כל סכום שיידרש ממנו מדי פעם בפעם על חשבון הסכומים המובטחים מבלי שהחברה ו/או באי כוחה יצטרכו להוכיח לו שהממשכן הפר התחייבות כלפי החברה ומבלי שינקטו תחילה בכל צעדים שהם לגבייתם מאת הממשכן ו/או מאת ערב לחובותיו, ממפרקו, נאמנו, עזבונו, מכל בטוחות שנמסרו לחברה עבור הממשכן; ואפילו נקטו בהליכים כנ"ל וטרם נסתיימו, יהא על הממשכן לשלם להם מיד את הסכומים המובטחים כאמור. התחייבות הממשכן כאמור לא תושפע ולא תיפגע עקב כל הסדר חובות, פשיטת רגל, פרוק או פטירה (לפי העניין) של הממשכן ו/או ערב לחובותיו או עקב כך, שבטוחות שהחברה קיבלה מאת הממשכן ו/או מאת ערב תימצאנה פגומות.

5. הליכים ומימוש.

5.1 בקרות אירוע כלשהו המאפשר לחברה עפ"י הסכם ההלוואה להעמיד לפירעון מידי את יתרת ההלוואה ו/או במקרה של הפרת הוראו שטר משכון זה ו/או הפרה של כל הוראה אחרת במסמכי העסקה, תהיה החברה רשאית, בכל עת לאחר מכן, לממש את המשכון לפי שטר משכון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בין באמצעות בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל ובין בכל דרך חוקית אחרת, הכל כפי שתמצא החברה לנכון, ולהשתמש בפדיונות שיתקבלו כתוצאה מכך לשם פירעון הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, בהתאם להוראות סעיף 5.2 להלן, ובלבד שהחברה הודיעה לממשכן זמן סביר מראש על כוונתה לפתוח בהליכים למימוש המשכון כאמור. להסרת ספק מובהר, כי אם יתברר שאין בסכום הכולל של הפדיונות שהתקבלו ממנו הבטוחות כדי לכסות את מלוא הסכומים המובטחים, לא יהא בכך כדי לשחרר את הממשכן מהתחייבותו עפ"י הסכם ההלוואה ושטר משכון זה לפרוע לחברה את מלוא סכום ההפרש שבין הסכומים המובטחים לבין הסכום הכולל של הפדיונות שהתקבלו כאמור ממנו המשכון לפי שטר משכון זה.

5.2 כל סכום שיתקבל ע"י החברה (או מי מטעמה) כפדיון המכירה ו/או המימוש של הבטוחות, כולם או חלקם, ייזקף בהתאם לסדר העדיפות הבא: ראשית - ע"י עמלות, הוצאות וחייבים אחרים, שתשלומם מוטל על הלווה עפ"י הסכם ההלוואה ויתר מסמכי העסקה, לרבות, להסרת ספק, הוצאות שהחברה נשאה בהן בקשר למימוש הבטוחות; שנית - על חשבון ריבית הפיגורים עפ"י הסכם ההלוואה; שלישית - על חשבון ריבית ההלוואה עפ"י הסכם ההלוואה; רביעית - על חשבון הפרשי ההצמדה עפ"י הסכם ההלוואה (ככל שחלים); חמישית - על חשבון קרן ההלוואה עפ"י הסכם ההלוואה.

היתה ההלוואה מורכבת ממספר הלוואות, היינו ההלוואה בוצעה בשיעורים שרואים כל אחד מהם כאילו היה הלוואה נפרדת (להלן: "הלוואה כלולה") - אזי תזקוף החברה את סכום הפדיון כאמור (או כל חלק ממנו, ככל שסכום הפדיון התקבל לשיעורין) לזכות איזו מההלוואות הכלולות לפי שיקול דעתה.

6. זכות פעולה במקום הממשכן.

6.1 בלי לגרוע מזכויות החברה עפ"י שטר זה ו/או הסכם ההלוואה ו/או עפ"י כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים או נוספים, מוסכם בזה כי בכל מקרה שעפ"י הוראות שטר זה על הממשכן לבצע פעולה כלשהי, או לשלם תשלום כלשהו לצד שלישי כלשהו, והממשכן לא ביצע את הפעולה האמורה, או לא שילם את התשלום האמור, במועד הנקוב לכך בשטר זה, ובהעדר מועד כאמור – תוך זמן סביר, רשאית החברה לבצע את הפעולה האמורה או לשלם את התשלום האמור, במקומו של הממשכן ועל-חשבון הממשכן, ובלבד שנתנה לממשכן הודעה בת 15 ימים מראש על כוונתה לעשות כן, למעט במקרים של דחיפות מיוחדת בהם אי הפעולה או אי ביצוע התשלום, לפי העניין, עלול לגרום נזק מהותי לחברה; הממשכן יחזיר לחברה מיד עם דרישתה לכך את סכום ההוצאות שהחברה נשאה בהן בקשר לביצוע הפעולה האמור, או, לפי העניין, את סכום התשלום ששולם ע"י החברה כאמור, בצירוף ריבית פיגורים (כאמור בהסכם ההלוואה), בגין התקופה שמהיום בו נשאה החברה בהוצאה / תשלום כאמור ועד ליום בו החזיר הממשכן לחברה את ההוצאה / תשלום כאמור.

להבטחת האמור לעיל, הממשכן מייפה בזה - באופן בלתי חוזר - את כוחה של החברה לעשות בשמו, במקומו ועל חשבונו של הממשכן כל פעולה מהפעולות המנויות לעיל ובשטר משכון זה.

אין בסעיף 6.1 זה ו/או במתן ייפוי הכוח הנ"ל כדי לפטור את הממשכן מלקיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עפ"י שטר זה או כדי לחייב את החברה לבצע פעולה כלשהי, לשלם תשלום כלשהו או להשתמש בייפוי הכוח הנ"ל.

6.2 כל ביטוח של הנכסים הממושכנים שיעשה ע"י החברה בתוקף ייפוי הכוח האמור, יכול שיהיה על שם החברה או על שם הממשכן, לפי שיקול דעתה הבלעדית של החברה.

6.3 הממשכן מתחייב להודיע לחברה ולחברת הביטוח מיד על כל נזק בנכסים הממושכנים העשוי לזכותם בכספי ביטוח, בין אם הביטוח נעשה ע"י הממשכן או ע"י החברה. החברה תהיה רשאית לתבוע מחברת הביטוח את מימוש הזכות לכספי הביטוח בהתאם לאמור בסעיפים 9, 20 ו- 22 לחוק המשכון, התשכ"ז – 1967 ו/או כל הוראות דין אחרות שיבואו להחליף או לתקן הוראות אלה.

6.4 הממשכן פוטר בזה את החברה, מראש, מכל אחריות, במקרה שהחברה לא תשתמש בסמכות כלשהי מסמכויותיה לפי ייפוי הכוח הנ"ל; וביחוד אך מבלי לגרוע מכלליותו של הפטור הנ"ל, במקרה שהחברה לא

תסדר איזה ביטוח, כאמור לעיל, או במקרה שלא תסדר אותו בזמן או באופן הנכון; וכן במקרה שמחמת ליקוי בצורת הביטוח או בשל סכומי הנמוך של איזה ביטוח או מחמת חוסר דרישה או מסיבה אחרת כלשהי חברות הביטוח לא תשלמנה בעד איזה נזק או הפסד, ובלבד שהחברה לא תהא פטורה במקרה בו נהגה ברשלנות רבתית.

7. הוצאות

כל ההוצאות הקשורות ברישומי של משכון זה, במימושו או בביטולו (בכפוף לכל דין), כולו או מקצתו, או בכל תביעה שתוגש ע"י החברה בגין הסכומים המגיעים או שיגיעו לחברה מאת הממשכן על חשבון הסכומים המובטחים, הוצאות בגין פעולות שהחברה תנקוט במסגרת סמכויותיה לפי משכון זה, כל ההוצאות והתשלומים שהחברה תוציא בקשר עם שימוש בסמכויותיה עפ"י שטר משכון זה, וכן הוצאות בגין הליכים שיינקטו ע"י החברה לצורך שמירת זכויותיה לפי שטר משכון זה, ובכלל זה מינויים ושכרם של כונס הנכסים או המנהל ושכר טרחת עורך דין של החברה, יחולו על הממשכן. סכום שכר טרחת עורך דין שיחול יהיה כפי שייקבע בפסק דין או החלטה של בית משפט או לשכת ההוצאה לפועל או גוף מעין שיפוט, ובהעדר פסק דין או החלטה כאמור - כפי שיוסכם בין החברה לבין הממשכן, ובהעדר הסכם - לפי התעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, בין אם הוא מחייב ובין אם לאו, ואם לא יפורסם תעריף מינימלי כאמור - סכום שכר טרחה סביר בנסיבות אותו עניין. בלי לגרוע מזכויות הקיזוז שעומדות לחברה עפ"י הסכם ההלוואה, הממשכן מתחייב בזה לשלם לחברה, לפי דרישתה הראשונה, כל הוצאה כאמור, בצירוף ריבית בשיעור ריבית הפיגורים (כהגדרתה בהסכם ההלוואה), בגין התקופה שהחל ממועד הוצאתה ע"י החברה ועד לתשלומה בפועל. החברה תהיה רשאית לחייב כל חשבון, של הממשכן בגין כל תשלום המגיע לה עפ"י סעיף זה. הממשכן שנוצר ע"י הממשכן על הנכסים הממושכנים ישמש גם להבטחת כל הסכומים הנ"ל.

8. ספרי החברה וחשבוניות

הממשכן מאשר, כי ספרי החברה וחשבוניות נאמנים עליו, ייחשבו כנכונים וישמשו ראיה לכאורה נגדו לכל פרטיהם, ובין היתר בכל הנוגע לפרטי ההלוואה, סכום ההחזר, הוצאות, סכומים ששולמו, עמלות וכל סכום אחר, ולפרטי השטרות, הערבויות, הבטוחות וכל עניין אחר הקשור להסכם ההלוואה ולשטר משכון זה. "ספרי החברה" משמע - לרבות כל ספר, פנקס, דף חשבון והעתקו, חוזה, כתב התחייבות, שטר, כרססת, גיליון, סליל, כל אמצעי לאחסון נתונים לצרכי מחשב וכן כל אמצעי אחר לאחסון או לאחזור נתונים.

9. יחס למסמכים אחרים

אין באמור בשטר משכון זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מאיזו מהתחייבויות הממשכן כלפי החברה עפ"י הסכם ההלוואה ו/או כל מסמך אחר שהממשכן חתם ו/או יחתום כלפי החברה, או מזכויות החברה עפ"י המסמכים הנ"ל.

10. ויתורים

ויתור של החברה לממשכנים על הפרה או על אי קיום של אחת או יותר מהתחייבויותיהם כלפי החברה, בין שאותה התחייבות כלולה בשטר משכון זה ובין שהיא כלולה או תיכלל בכל מסמך אחר, לא יחשב כהצדקה או כאמתלא להפרה נוספת או לאי קיום נוסף של איזה תנאי או התחייבות כאמור;

והימנעותה של החברה משימוש בזכות כלשהי הניתנת על פי כתב זה או על פי כל מסמך אחר או על פי כל דין, לא תפורש כויתור על אותה זכות. שום ויתור מצד החברה או פשרה או הסדר אחר כלשהו עם החברה לא יחייבו את החברה וזולת אם נעשו בכתב.

11. הדין החל ומקום השיפוט

הסכם ההלוואה ושטר משכון זה יפורשו עפ"י ובהתאם לדיני מדינת ישראל.

סמכות השיפוט המקומית הייחודית והבלעדית לגבי שטר משכון זה, תהיה בבית המשפט המוסמך לכך עניינית במחוז תל-אביב. למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לנהל הליכי הוצל"פ בכל לשכת הוצאה לפועל בה תבחר, בכפוף לדין.

12. העברת זכויות ומסירת מידע

12.1 החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך בקבלת הסכמת הממשכן לכך, להעביר את זכויותיה בקשר לסכומים המובטחים ו/או על פי שטר זה ו/או את זכויותיה על פי הסכם ההלוואה ו/או בטוחות אחרות שיינתנו לחברה לקיום ההתחייבויות בקשר לסכומים המובטחים (בסעיף זה להלן: "**הזכויות הנ"ל**"), לכל אדם ו/או תאגיד, בין מישראל ובין מחוץ לישראל (בסעיף זה להלן: "**הנעבר**"), בכפוף להוראות סעיף זה להלן. הממשכן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה, ככל שיידרש, לצורך העברת הזכויות הנ"ל, ובכלל זה להמציא כל מסמך ו/או לחתום על כל מסמך שיידרש ממנו על ידי החברה לעניין זה.

"**העברה**" משמעה - מכירה ו/או המחאה של הזכויות הנ"ל, בשלמות או בחלקים, במישרין או באמצעות חברה ייעודית ("Special Purpose Company"), וכן באמצעות מכירת זכויות להשתתפות בזכויות הנ"ל

(participations) ובכל דרך אחרת שהמעביר ימצא לנכון. ההעברה יכול שתיעשה לנעבר אחד או למספר נעברים, באותו מועד או מעת לעת.

על כל העברה כאמור תינתן לממשכן הודעה בכתב, בסמוך לאחר ביצועה.

12.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל החברה תהיה רשאית, בכל עת, לגלות מידע (כהגדרתו להלן) בקשר להעברת הזכויות הנ"ל לכל אדם ו/או תאגיד, בין מישראל ובין מחוץ לישראל, הכשיר להיות נעבר שהיא עשויה לנהל עמו מו"מ לצורך העברת הזכויות הנ"ל אליו (בסעיף זה להלן: "**מתקשר פוטנציאלי**"). כמו כן, תהיה החברה רשאית לגלות מידע ליועצים מטעמו ו/או מטעם כל מתקשר פוטנציאלי וכן לחברות העוסקות בדירוג אשראי, לצורך דירוג הזכויות (בסעיף זה להלן: "**יועצים**").

"מידע" משמעו - כל מידע המצוי כיום ברשות החברה ו/או שיהיה מצוי ברשותה בעתיד, ובכלל זה מידע שהועבר לחברה על ידי הממשכן, אשר לפי שיקול דעת החברה נחוץ או רצוי להעבירו בקשר להעברת הזכויות הנ"ל, לרבות מידע על הסכומים המובטחים שניתנו לממשכן על פי שטר זה, מידע על מסמכים אחרים שניתנו בקשר אליו ו/או בטוחות נוספות שיינתנו להבטחתם, וכן מידע על הממשכן. כל האמור לעיל, בכפוף למגבלות החלות על פי דין.

12.3 הממשכן מסכים כי לא יהיה רשאי להעביר או להמחות לאחר כל זכות או חובה בקשר עם הסכומים המובטחים ו/או הסכם ההלוואה ו/או על פי שטר זה, ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

12.4 בעל המשכנתא רשאי לנהל את הסכומים המובטחים או כל חלק מהם על ידי רישום בכל שלוחה של בעל המשכנתא שיבחרו, בין בישראל ובין בחו"ל. כן רשאי בעל המשכנתא בכל עת ומפעם לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי להיזקק להסכמה נוספת מאת הממשכן להעביר את ניהול הסכומים המובטחים או כל חלק מהן משלוחה אחרת שלהם לשלוחה אחרת שלהם, בין בישראל ובין בחו"ל.

13. שונות

13.1 בכל מקרה שהממשכן הוא שניים או יותר, תהיה אחריות הממשכן ביחד ולחוד וכל יחיד הממשכן יהיו אחראים ביחד ולחוד לנכונות כל המצגים וההצהרות שניתנו במסגרת שטר זה ולמילוי כל התחייבויות לפי שטר זה. אולם, אם מי מיחיד הממשכן נפטר או היה פסול דין או הופטר בדרך כלשהי מאחריותו למילוי התחייבות כלשהי כאמור, לא תיפגע אחריותם של שאר היחידים המרכיבים את הממשכן.

כל זכות המוקנית או שתהיה מוקנית לחברה כלפי הממשכן עפ"י שטר משכון זה, מוקנית לחברה הן כלפי הממשכן ביחד והן כלפי כל אחד מהממשכנים לחוד; וכל אזכור של הממשכן מתייחס הן לכל הממשכנים ביחד, והן לאחד ו/או לאחדים מהממשכנים התחייבויות הממשכן על פי שטר זה, לא תיפגענה, מכל שינוי בשם, במבנה או בהרכב של הממשכן.

13.2 כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת לשטר זה ו/או נספחיו יהיו תקפים אך ורק אם ייעשו בכתב וייחתמו ע"י הצדדים לו.

13.3 כל ויתור, ארכה, שתיקה, הנחה, הימנעות מפעולה או משימוש בזכות מצד החברה לא ייחשבו כוויתור מצד החברה על זכות כלשהי ולא ימנעו שימוש בעתיד באותה זכות, אלא כהסכמה המוגבלת להזדמנות בו ניתנו.

13.4 הממשכן מתחייב בזאת להודיע לחברה בכתב על כל השגה או התנגדות שיהיו לו, אם יהיו לו, בקשר לכל חשבון, תמצית חשבון, אישור או הודעה כלשהם שתקבל מהחברה, לרבות קבלת מידע באמצעות עדכן. אם לא ישיג או יתנגד תוך 21 יום מתאריך משלוח החשבון, תמצית החשבון, האישור או ההודעה הנ"ל תהיה החברה רשאית לראותו כמאשר את נכונותם.

13.5 שטר משכנתא/ שטר משכון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד והוא יפורש על פיה דיני מדינת ישראל בלבד.

14. מען והודעות

מענו ופרטיו של הממשכן (ובכלל זה: כתובת, טלפון, פקסימיליה, דוא"ל) לצורך מסירת דברי דואר ו/או הודעות ו/או דרישות ו/או חשבוניות ו/או חשבוניות מס וכל מסמך ו/או הודעה אחרת עפ"י שטר משכון זה (להלן יחד לשם הנוחות: "**מסמכים והודעות**") יהיו המען והפרטים שצוינו בטופס פרטי ההלוואה. הממשכן מתחייב להודיע מיד לחברה על כל שינוי בשמו ו/או בכתובתו ו/או באיזה מהפרטים דלעיל. כל שינוי בכתובתו ו/או בפרטיו כאמור יחייב את החברה רק אם הודע לה בכתב כאמור על השינוי.

בנוסף (כפוף להסכמת הממשכן בטופס פרטי ההלוואה), החברה תהא רשאית להשתמש בכתובת הדוא"ל (דואר אלקטרוני) של הממשכן לצורך המצאת מסמכים והודעות, כאשר משלוח כאמור לתיבת הדוא"ל תיחשב כהמצאת המסמכים וההודעות למען הלווה לכל דבר ועניין.

כל הודעה ו/או מסמך שתשלח החברה לממשכן לפי הפרטים דלעיל, תחשב כאילו התקבלה אצל הממשכן לפי לוחות הזמנים הבאים: אם נשלחה בדואר רשום - בתוך 72 שעות ממועד המשלוח; אם נשלחה באמצעות פקס - בתום יום העסקים בו נשלחה; אם נשלח בדוא"ל - במועד שליחת הדוא"ל.

אישור בכתב של החברה על דבר משלוח או מסירה של הודעה ו/או מסמך כלשהם, מועדם ואופן שליחתם, ישמש הוכחה קבילה כלפי הממשכן על המשלוח, המועד והמסירה הנזכרים בו.

15. ויתור דיירות מוגנת

החברה מבהירה בזה לממשכן, כי כנובע מסעיף 33 לחוק הגנת הדייר:

(1) במקרה שהנכס ימכר כתוצאה ממימוש או מהוצאה לפועל של שטר משכון זה, אזי, ככל שהממשכן מחזיק בנכס, מוקנית לממשכן, עפ"י סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, זכות להמשיך ולהחזיק בנכס כדייר מוגן של מי שרכש את הנכס, בהתאם להוראות חוק הגנת הדייר;

(2) במקרה שהממשכן נפטר (חו"ח) לפני שהיה דייר מוגן, אזי תוקנה ההגנה האמורה עפ"י חוק הגנת הדייר לבן זוגו של הממשכן (בהתקיים תנאים מסויימים), או בהעדר בן זוג כאמור, לילדיו של הממשכן המתגוררים עמו (בהתקיים תנאים מסויימים), או בהעדר ילדים כאמור, לקרוביו האחרים של הממשכן המתגוררים עמו (בהתקיים תנאים מסויימים);

(3) הוראות חוק הגנת הדייר המקנות כאמור לממשכן, לבן זוגו, לילדיו או לקרוביו האחרים, לפי העניין, את הזכות להמשיך ולהתגורר בנכס כדייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר, לא יחולו אם פורש בשטר המשכון שהממשכן לא יהיה מוגן לפיהם, היינו אם הסכים הממשכן לוותר על ההגנה האמורה.

בהתאם לכך, מבהירה החברה לממשכן שבמתן הסכמתו לכלול בשטר משכון זה סעיף מפורש לפיו הממשכן לא יהיה מוגן לפי הוראות חוק הגנת הדייר, נוטל על עצמו הממשכן את הסיכון שמיוש המשכון הנוצר עפ"י שטר משכון זה יאלץ את הממשכן ובני משפחתו המתגוררים עמו בנכס לפנות את הנכס ולחדול להתגורר בו.

16. הסכמת הממשכן להגביל שווי של סידור חלוף לפי חוק ההוצאה לפועל

החברה מבהירה בזה לממשכן, כי כנובע מסעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל:

(1) ככל שהנכס משמש דירת מגורים של הממשכן, לא יהא רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על מכירת הנכס הממושכן ועל פינוי הממשכן ובני משפחתו המתגוררים עמו מהנכס, אלא לאחר שהוכח, להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל, שיהיה לממשכן ולבני משפחתו האמורים מקום מגורים סביר, או שיש לממשכן ולבני משפחתו האמורים יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף;

(2) ככל שלפי ההוראות בס"ק (1) לעיל יקבע שיועמד לרשות הממשכן סידור חלוף, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע שהסידור החלוף יהא בהמצאת דירה אחרת, או בתשלום פיצויים, או בדרך אחרת;

(3) במקרה שפורש בשטר המשכון שסידור חלוף שיועמד לרשות הממשכן יהיה בסכום המאפשר לממשכן לשכור דירת מגורים באזור שבו נמצא הנכס התואמת את צרכיו ואת צרכי בני משפחתו המתגוררים עמו, למשך תקופה שלא תעלה על 18 חודש (כפוף להארכת התקופה האמורה ע"י רשם ההוצאה לפועל במקרה שהוא סבר שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת) - אזי, הוראות אלה יבואו במקום ההוראות המתייחסות לסידור חלוף המתוארות בס"ק (1) ו-(2) לעיל.

בהתאם לכך מבהירה החברה לממשכן, שבמתן הסכמתו לכלול בשטר זה סעיף מפורש לפיו סידור חלוף שיועמד לרשותו ולרשות בני משפחתו המתגוררים עמו במקרה של מימוש המשכון עפ"י שטר משכון זה, יוגבל לסידור חלוף בשווי שיאפשר לו לשכור דירת מגורים כמתואר בס"ק (3) לעיל, למשך תקופה שלא תעלה על 18 חודש (כפוף להארכת התקופה האמורה ע"י רשם ההוצאה לפועל במקרה שהוא סבר שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת), מוותר בזה הממשכן על האפשרות שהיתה נתונה לו, כמובהר לעיל, אלמלא הסכמתו האמורה, לפיה הסידור החלוף שיועמד לרשותו (ככל שרשם ההוצאה לפועל יחליט שיש להעמיד לרשותו סידור חלוף), יהא בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים אן בדרך אחרת, היינו בתנאים העשויים להיות עדיפים מבחינת הממשכן ובני משפחתו המתגוררים עמו על סידור חלוף בשווי המאפשר שכירת דירת מגורים לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים (כפוף לאפשרות ההארכה כאמור).

לאחר ששקל את הבהרות החברה המפורטות לעיל, הממשכן מסכים כי במקרה שבהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל (המתוארות לעיל) יקבע רשם ההוצאה לפועל כי הממשכן זכאי לסידור חלוף, אזי שווי הסידור החלוף שיועמד לרשותו יהיה מוגבל לסכום שיאפשר לו לשכור דירת מגורים באזור מגוריו, התואמת את צרכיו וצרכי בני משפחתו המתגוררים עמו, למשך תקופה שלא תעלה על 18 חודשים (כפוף לאפשרות ההארכה כאמור).

מובהר בזה, כי לא יהא בעובדה ששטר משכון זה אינו כולל ויתור על הגנות לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר (הגנות העומדות אך ורק לזכות מי שזכויותיו בנכס רשומות בלשכת רישום המקרקעין), ככל שאינו כולל ויתור כאמור, כדי לפגוע בויתור על הגנות כאמור, שיכלל בתנאי המשכנתא שתירשם (במעמד הרישום על שם הממשכן של הזכות בנכס שנרכשה ע"י הממשכן עפ"י חוזה הרכישה) בלשכת רישום המקרקעין לטובת החברה, להבטחת הסכומים המובטחים, או כדי לגרוע מהויתור האמור.

משכנתאות קודמות:

משכנתא מדרגה ראשונה לטובת אובליגו א.א.פ. אדוונס פייננס (2016) בע"מ.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אזולאי ג'אן חנן

אזולאי הילה

א.ק קרן בטחונות ממוקדת שותפות מוגבלת

אישור עו"ד

אני הח"מ מאשר בזה כדלקמן:

1. הלווים אישרו בפניי כי הם קיבלו הסכם זה ושאר מסמכי ההתקשרות, במועד ובאופן שנתנו להם הזדמנות נאותה – לפני החתימה – לעיין במסמכים, ללמוד את פרטיהם, להתייעץ עם מומחים רלוונטים ולהעיר הערות.
2. הלווים שפרטי זהותם נזכרים בראש הסכם זה חתמו על הסכם זה בפניי.
3. אימתתי את פרטי הלווים שחתומים על הסכם זה באמצעות תעודות מקוריות רשמיות של מדינת ישראל (תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה ו/או דרכון).
4. הלווים חתמו על הסכם זה לאחר שהסברתי להם במפורט, בשפה ובדרך שמובנים להם, את כל הפרטים, התנאים, הוויתורים, ההתחייבויות, האישורים, ההצהרות והנתונים שכלולים בו ולאחר ששוכנעתי שהסבריי הובנו כראוי על ידם.
5. הלווים חתמו על הסכם זה לאחר שהסברתי להם במפורט, בשפה ובדרך שמובנים להם את התוצאות המשפטיות הכלכליות והאחרות שנובעות ממנו ולאחר ששוכנעתי שהסבריי הובנו כראוי על ידם.
6. הלווים חתמו על הסכם זה לאחר שהסברתי להם במפורט שכל הפרטים הכלולים באישורי זה יחשבו כראיות קבילות להוכחת אמיתות תוכנן בכל הליך משפטי, לאחר שהתרשמתי שהם הבינו את התוצאות הנובעות מכך והסכימו להם.
7. הלווים קיבלו ממני עותק מהסכם זה לאחר שחתמו עליו.
8. הקראתי באוזני הלווים את סעיפי אישורי זה.

תאריך	שם עוה"ד	מס' רישיון	כתובת	חותמת + חתימה